

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2885/2532

บริษัท รัฐ เศรษฐ เงิน แชร จำกัด
นาย เกียรติพงษ์ ตันตระบัณฑิตย์

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 75, มาตรา 1064, มาตรา 1111, มาตรา 1144

ป.วิ.พ. มาตรา 47

ตราสำคัญของบริษัทโจทก์ที่ประทับในหนังสือมอบอำนาจให้ฟ้องคดีมีรูปร่างลักษณะเหมือนกับตราสำคัญซึ่งได้จดทะเบียนไว้ต่อนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท แม้จะมีขนาดเล็กกว่าแต่ก็ไม่มีกฎหมายบัญญัติห้ามไว้ และเป็นตราที่โจทก์ใช้ในกิจการทั่ว ๆ ไปเป็นประจำทั้งกรรมการผู้มีอำนาจของโจทก์ยืนยันว่าเป็นผู้มอบอำนาจให้ฟ้องคดีการมอบอำนาจให้ฟ้องคดีของโจทก์จึงชอบแล้ว.

โจทก์ฟ้องขอให้จำเลยชำระเงินตามเช็คจำนวน 200,000 บาท ซึ่งจำเลยลงลายมือชื่อส่งจ่ายเพื่อชำระหนี้เงินกู้ แต่ธนาคารปฏิเสธการใช้เงิน พร้อมทั้งดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีของเงินดังกล่าวนับตั้งแต่วันที่ธนาคารปฏิเสธการใช้เงิน จนกว่าจำเลยจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยให้การว่า จำเลยไม่เคยกู้เงินโจทก์และไม่เคยส่งจ่ายเช็คตามฟ้อง ตราประทับในหนังสือมอบอำนาจให้ฟ้องคดีไม่ใช่ตราประทับของโจทก์ โจทก์จึงไม่มีอำนาจฟ้อง ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชำระหนี้แก่โจทก์เป็นเงิน 215,000บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีจากต้นเงิน 200,000 บาทนับถัดจากวันฟ้องจนกว่าจะชำระหนี้เสร็จ

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า คดีมีปัญหาวินิจฉัยในชั้นนี้ตามฎีกาของจำเลยเพียงว่า การมอบอำนาจให้ฟ้องคดีของโจทก์ชอบหรือไม่โจทก์มีนายอุทัย จี๋นันต์ศักดิ์ศิริ และนายอนันต์ เสี่ยมพุทธคุณเป็นพยานเบิกความต้องกันว่า พยานทั้งสองในฐานะกรรมการโจทก์เป็นผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของโจทก์กระทำการแทนโจทก์ได้ พยานทั้งสองได้มอบอำนาจให้นางสาววรรณ ลีอนันต์ศักดิ์ศิริ ฟ้องคดีนี้แทน ตราสำคัญที่ประทับในหนังสือมอบอำนาจดังกล่าวก็เป็นตราของโจทก์ที่ใช้ในกิจการทั่ว ๆ ไปและมีนายเทพ กาญจนพันธ์ พณิชยจังหวัดขอนแก่นและเป็นนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดขอนแก่นซึ่งนับได้ว่าเป็นพยานคนกลางเป็นพยานเบิกความว่า การใช้ตราสำคัญของบริษัทนั้นไม่ว่าขนาดใหญ่หรือขนาดเล็กกฎหมายไม่ได้บัญญัติไว้ เฉพาะกรณีจะเปลี่ยนแปลงแก้ไขรายการในทะเบียนที่จดไว้นั้น กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทจะต้องประทับตราสำคัญของบริษัทที่ให้ไว้เป็นตัวอย่าง หากประทับตราอื่นมาทางสำนักงานทะเบียนพาณิชย์จะไม่รับจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงรายการให้ ศาลฎีกา เห็นว่า ตราสำคัญของโจทก์ที่ประทับในเอกสารหมาย จ.2 นั้นมีรูปร่างลักษณะเหมือนกับตราสำคัญตามเอกสารหมาย ล.2 ที่โจทก์ให้เป็นตัวอย่างไว้ต่อสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดขอนแก่นทุกประการ ผิดกันเฉพาะขนาดเท่านั้นและเป็นตราที่โจทก์ใช้ในกิจการทั่ว ๆ ไปเป็น

ประการที่โจทก์ใช้ตราสำคัญซึ่งได้จดทะเบียนไว้ต่อนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท
จังหวัดขอนแก่นแม้จะเป็นขนาดเล็กกว่าก็ตาม ก็ได้ความจากนายเทพซึ่งเป็นนาย
ทะเบียนว่าไม่มีกฎหมายบัญญัติห้ามไว้ นายอุทัย และนายอนันต์ซึ่งเป็นกรรมการ
ของโจทก์ก็ยืนยันว่าคนทั้งสองได้มอบอำนาจให้นางสาววรรณิ์ฟ้องคดีนี้แทน ดังนั้น
การมอบอำนาจให้ฟ้องคดีของโจทก์จึงชอบแล้ว ศาลฎีกาเห็นฟ้องด้วยตามที่ศาลล่าง
ทั้งสองพิพากษามา ฎีกาจำเลยฟังไม่ขึ้น

พิพากษายืน.

(ประชา บุญวนิช-บุญส่ง คล้ายแก้ว-นิเวศน์ คำผอง)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>